阜阳合肥现代产业园区“2018·8·16”事故调查报告

2018年8月16日12时许，阜阳合肥现代产业园区合肥大道与华山路交口西侧规划路段拆迁场地发现一人被土掩埋，被到场民警扒出后，经医护人员确认其当场死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》(以下简称《安全生产法》)、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，阜阳市人民政府批准成立了阜阳合肥现代产业园区“2018·8·16”车辆伤害事故调查组(以下简称事故调查组),由市安全监管局牵头，市公安局、市住房城乡建设委、市总工会、颍州区人民政府、阜合现代产业园区管委会派员参加，全面负责事故调查工作。同时，邀请市监察委员会和市人民检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、询问相关人员、综合分析，基本查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质，提出了相关建议，形成了事故调查报告。现将有关情况报告如下:

一、事故相关情况

（一）建设项目基本情况

根据安徽合肥公共资源交易中心信息公示，发生本起事故的场地是阜阳合肥现代产业园区拓展区道路建设一期工程-合肥大道（西湖大道-华山路）工程[①]（以下简称合肥大道工程）。工程概况：道路长2004米，宽57米，施工内容包括：道路、给水、排水、路灯照明安装、交通标识标牌、弱电及燃气管道回填、电力排管等图纸及清单内容。合肥国能建设工程有限公司于2015年12月5日与安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司（以下简称阜合园区投资公司）签订此项目的施工合同。合同开工日期为2015年12月31日，实际开工日期是2016年1月28日，计划竣工日期为2017年6月18日，分段竣工验收日期是2017年1月12日。

（二）施工、监理、建设单位基本情况

1.施工总承包单位：合肥国能建设工程有限公司（2017年09月25日变更企业名称为：安徽国能建设工程有限公司[②]，以下简称安徽国能公司），项目经理：戴忠满（已于2017年离职）。

2.劳务分包单位：安徽力能建设有限公司[③]（以下简称安徽力

①施工许可证编号：3412091509020201-SX-001，发证机关：阜阳合肥现代产业园区规划建设局，发证日期：2016年4月12日。

②统一社会信用代码：913401007647512855，法定代表人：高强，2004年7月7日登记注册成立。企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，所在地址：岳西县经济开发区双河创业园2号办公楼4层(莲云乡腾云村)。经营范围：承接市政工程、房屋和土木工程建筑、公路工程（按资质证核定范围经营）等。营业期限：自2004年7月7日至2024年12月28日。市政公用工程施工总承包一级，证书编号：D134060726，发证机关：住房和城乡建设部，有效期至2021年03月24日。安全生产许可证编号：(皖)JZ安许证字[2004]000229，发证机关：安徽省住房和城乡建设厅，有效期至2019年12月27日。

③统一社会信用代码：91340100MA2MX5YC9A，法定代表人：郑文，2016年6月28日登记注册成立。企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，所在地址：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路西，石门路北尚泽时代广场A19幢办公楼101室。经营范围：市政工程；公路工程；房屋建筑、园林绿化及土方工程；水电安装。营业期限自2016年6月28日至2046年06月27日。

能公司），执行董事兼总经理：郑文，技术员：朱明中，事故发生时现场带班：黄绍军（又名黄俊，负责施工机械的管理）。2015年年底，郑文通过与安徽国能公司经营部经理夏尚（主要负责公司的投标报价、造价分析、市场经营）联系，经安徽国能公司考察后，分包合肥大道工程整体的劳务与机械。合肥大道工程开工时，安徽力能公司尚未注册成立，郑文、郑根（安徽力能公司管理人员）以私人施工队的形式进行劳务作业，并参与项目的管理，郑文个人及后期安徽力能公司一直未与安徽国能公司签订劳务分包协议以及安全生产管理协议。

3.监理单位：广东海外建设监理有限公司①（以下简称海外监理公司），总监理工程师：汪晓虎（2016年2月变更为桂群），总监代表：施光香。2015年12月26日与阜合园区投资公司签订建设工程监理合同。

4.建设单位：阜合园区投资公司②，李向阳（现任阜合现代产业园区管委会副主任）为执行董事。阜合园区投资公司的工程建设由阜阳合肥现代产业园区规划建设局（以下简称阜合园区规建局）具体实施。

（三）事故挖掘机情况

①统一社会信用代码：9144000070766947XG，法定代表人：杨宇，1998年12月30日登记注册成立。企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，所在地址：广州市天河区建中路66号东701室。经营范围：工程监理：承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务（具体按工程监理综合资质E144004439号资质证书经营）等。营业期限：无固定期限。工程监理综合资质，证书编号：E144004439，发证机关：住房和城乡建设部，证书有效期至2021年11月15日。

②统一社会信用代码：91341200590174130Q，法定代表人：杨川云，2012年12月3日登记注册成立。企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，所在地址：安徽省阜阳市颍州区合肥大道8号。经营范围：园区基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理等。营业期限至2062年2月2日。

现代 ROBEX 挖掘机[①]，车辆所有者为张坤[②]，系其于 2016 年 9 月通过贷款购买。2018 年 2 月起，吕安保[③]受张坤雇佣，操作挖掘机。

（四）事故地点情况

事故地点位于阜合现代产业园区合肥大道与华山路交口西侧规划路段拆迁场地，西侧为未拆迁民房，北侧为未施工空地，东侧为合肥大道已完成分段竣工验收的路段，南侧为未施工空地，现场无监控设施，四周无围挡。

（五）天气情况

2018 年 8 月 16 日 10 时至 12 时，事故发生地为晴天，温度 30℃左右。

二、事故发生经过、救援及善后处理情况

（一）事故发生经过和救援情况

合肥大道工程自开工后，由于合肥大道与华山路交口西约 200 米路段因未拆迁不能施工，安徽国能公司于 2016 年 12 月 31 日向阜合现代产业园区管委会递交申请，请求顺延合肥大道工程工期和对已完工路段进行分段验收决算，经阜合现代产业园区管委会同意，安徽国能公司中止施工，于 2017 年 1 月 12 日完成分段竣工验收，并将已完成路段交付使用。此后该工程长期处于停

①产品型号：P150LVS，产品编号：H15LVS0011，发动机编号：D04FR-02296，制造商：现代（江苏）工程机械有限公司。制造日期：2016 年 07 月 18 日，投有工程机械设备综合保险，保额 65 万元，保险期限：2016 年 09 月 02 日至 2019 年 09 月 02 日。

②男，身份证号码：***，住址：阜阳市颍州区袁集镇***。

③男，身份证号码：***，住址：安徽省颍上县五十铺乡***。

工状态，施工、监理单位均已撤离。

2018 年 8 月 11 日，颍州区袁集镇人民政府开始对合肥大道与华山路交口西侧规划路段进行拆迁，阜合现代产业园区管委会业主代表耿朋朋与安徽力能公司黄绍军联系，要求施工单位安排机械和人员配合政府拆迁和场地清理工作。黄绍军经人介绍联系了张坤等人参与。2018 年 8 月 15 日起，张坤、吕安保开始进入场地作业。

2018 年 8 月 16 日 7 时许，张坤和吕安保到达场地，轮流操作事故挖掘机在场地的南侧将土翻到路边土堆上。

9 时 40 分许，张坤操作事故挖掘机到场地的北侧帮助另一台 215 轮式挖掘机翻土。

10 时许，张坤安排吕安保独自操作挖掘机后离开，两台挖掘机并排行驶，面向东侧，自东向西陆续把土翻到北侧的土堆（高度一至二米）上。此时事故挖掘机是左旋工作，起重臂在驾驶室的右侧，左后方视线良好，无视觉盲区。

11 时左右，黄绍军到现场通知下班，吕安保和 215 轮式挖掘机操作员宋远元就地停机后下班离开。事故挖掘机机械臂朝西北方向，抓斗平稳落地。

12 时左右，刘鑫亲属前来寻找刘鑫，在场地北侧土堆处发现其被土掩埋，12 时 01 分刘鑫儿子陈广林拨打 110 报警求助，12 时 06 分，阜阳市公安局现代产业园区分局民警接到指令到达事故现场，将刘鑫从土里扒出，现场人员于 12 时 14 分拨打了 120 急

救电话，阜阳创伤医院医护人员到达后确认刘鑫已死亡。随后阜合现代产业园区管委会相关部门负责人赶到现场，开展事故处置、善后和维稳等工作。

死者刘鑫，女，89岁，身份证号码：3412021929******26，住址：阜阳市颍东区颍河东路321号***。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，经阜阳市公安局现代产业园区分局治安管理大队调解，安徽国能公司和张坤垫付了一次性赔偿金49万元，双方达成谅解。目前，死者遗体已火化，善后处理工作已结束。

（三）事故原因前期调查情况

事故发生后，阜阳市公安局现代产业园区分局开展了前期调查工作。当日在刘鑫被埋地点西侧二三十米处装运砖渣的装载机驾驶员李成在接受询问时称，“9时30分左右，看见老太婆（刘鑫）出现在施工现场，当时她是自西向东拄着拐杖走来的，快到装载机和渣土车附近时，渣土车驾驶员提醒刘鑫不要靠近装车现场，然后刘鑫绕过渣土车和装载机继续往东走；9时50分左右，看见刘鑫在装载机东侧路中央，正向北边走；10时许，看见刘鑫正在翻越路北侧的土坡，当时手里拽着一块铁皮，此时其距离被掩埋的地点约三四米。当日上午11时左右，吕安保和宋远元下车后，在路边站了一会，然后离开，离开时并无异样”。宋远元在接受询问时称，“我们离开时没有发现刘鑫被埋”。

经医护人员现场检查，刘鑫头颈无畸形，心脏无心音，双肺

无呼吸音，腹部平坦，脊柱无畸形，右前臂局部淤青，初步诊断为重度窒息致死。因死者家属拒绝进行尸检，刘鑫的具体死亡时间和原因无法确定。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

刘鑫是 89 岁的高龄老人，且因脑梗死刚出院不久，行动不便。事故场地西侧未拆迁区域有一条横过合肥大道西延线的小路可供周边群众出行,但刘鑫却选择横穿正有大型机械作业的场地，经现场人员劝阻提醒后，仍绕行靠近挖掘机作业范围，并冒险翻越土坡，导致发生事故身亡。

（二）间接原因

挖掘机操作员吕安保，在操作挖掘机作业过程中，对周边环境观察不够，导致其作业区域内发生人员被土掩埋死亡的事故。其过错行为与事故的发生存在一定的因果关系。

（三）事故性质

事故调查组通过调查分析，形成以下结论:

1.吕安保的作业行为与事故的发生虽存在一定的因果关系，但由于事故发生时，现场无直接目击证人或监控视听资料，且事故发生后，刘鑫亲属拒绝进行尸检，无法排除刘鑫自身身体状况等因素与事故发生的因果关系，导致刘鑫死亡的直接原因无法查清。

2.事故发生时，现场的施工机械和作业人员为施工单位应建

设单位要求，配合政府拆迁和场地清理工作，施工单位、监理单位未正式进场复工。据调查，事故发生前，安徽国能公司向阜合现代产业园区管委会多次提出甩项退场申请，并于 2018 年 6 月 12 日向业主代表耿朋朋寄送合肥大道工程甩项申请报告。阜合园区规建局局长张飞在接受询问称，“阜合现代产业园区管委会 6 月份收到报告前，耿朋朋多次向我汇报过安徽国能公司申请甩项退场的事情，后来管委会也同意了。这次让安徽国能公司清表，确实主要为了配合拆迁工作”。2018 年 8 月 16 日 9 时许，因建材价格上涨等原因，安徽国能公司经营部经理夏尚在施光香和黄绍军的陪同下，到张飞办公室商谈甩项退场事宜。张飞经阜合现代产业园区管委会授权，9 时 30 分左右，与夏尚达成口头协议，同意安徽国能公司退场，并要求尽快办理相关手续。因此，事故发生时，现场的作业人员未从事工程施工建设生产经营活动。

3.事故发生时，现场为拆迁场地，堆积大量的土石、建筑垃圾等，不具备封闭围挡条件。现场有小路可供周边群众出行，而刘鑫却擅自进入正有大型机械作业的场地，且经现场人员劝阻提醒后，仍绕行靠近并冒险翻越土坡。对于刘鑫的行为，吕安保在作业时难以预见和有效防范。

事故调查组认为，本起事故不是在工程建设施工生产经营活动期间发生，死者刘鑫自身的行为难以预见和防范，是导致事故发生的直接原因。参照近年来国内一些地方类似事故均认定为非

生产安全事故的情况[①]，事故调查组认定，阜阳合肥现代产业园区“2018·8·16”事故是一起意外事故，不属于生产安全事故。

四、相关处理建议

本起事故虽不属于生产安全事故，事故调查组在对事故从严、延伸调查中，检查出相关单位和个人在履职尽责中存在问题，提出了相关处理建议。

1.吕安保，事故挖掘机操作员，在操作挖掘机作业过程中，对周边环境观察不够，导致其作业区域内发生人员被土掩埋死亡的事故。其过错行为与事故的发生存在一定的因果关系。建议由公安机关根据调查情况依法予以处理。

2.安徽国能公司，工程施工总承包单位。将合肥大道工程劳务分包给不具备相应资质的个人且未签订安全生产协议；施工过程中，其管理人员安全管理职责落实不到位，作业前未检查核验施工机械合格证等证件；未对从业人员进行作业安全施工技术交底和安全生产教育和培训。事故发生前后，施工单位在现场仅有一名技术员朱明中负责管理（经调查该管理人员为安徽力能建设有限公司工作人员），在安全管理和施工组织上缺乏重视。其行为

①案例一：2017 年 4 月 27 日，广东省茂名市茂南区金塘镇发生一起建筑施工行业高处坠落事故，事故共造成 1 人死亡，经事故调查组调查认定，死者陈燕颜生前经诊断患有视力二级残疾等疾病，对正常行走有一定影响，事发时作为非施工人员未经工地管理人员同意，擅自进入施工现场进行捡拾废铁等非施工行为，当行至宿舍楼边缘时不慎从施工上料井口坠下，是导致事故发生的直接原因，故认定事故为非生产安全事故，予以公示核销。案例二：2018 年 3 月 27 日，广东省深圳市福田区平安金融中心南塔发生一起事故，涉事工人送往医院后死亡，由于死者家属不同意进行尸体解剖检验，公安部门无法确定其具体死亡原因，事故调查组调查获取的证据不足以证明落下的土质结构块与廖广宁的死亡有直接因果关系，也无法确定廖广宁的死亡与平安金融中心南塔项目施工作业有关联，事故调查组认定此起事故不满足生产安全事故的基本要素，予以公示核销。案例三：2018 年 4 月 19 日，云南省镇雄县大银煤矿发生一起地面机械事故，造成 1 人死亡，事故调查组调查取证，装载机驾驶员在给货车装煤时，死者从货车前面右侧跑向左侧的过程中被装载机的尾部相撞，而导致事故的发生，认定该起事故为非生产安全事故，予以公示核销。

违反《安全生产法》第二十五条[①]、第四十六条[②]、第一百条[③]，《建设工程安全生产管理条例》第二十七条[④]、第三十四条[⑤]等法律、法规、规章和行业标准的规定。建议由市住房城乡建设委依据相关法律法规进行处理。

3.安徽力能公司，工程劳务分包单位。安全管理制度不健全，未认真履行安全职责；在作业过程中，负责施工机械管理的现场带班黄绍军擅自离开现场，致使现场作业监护不足，发生挖掘机掩埋人员事故都未能及时发现。其行为违反《安全生产法》第二十五条、第四十六条、第一百条，《建设工程安全生产管理条例》第二十七条、第三十四条等法律、法规、规章和行业标准的规定，建议由市住房城乡建设委依据相关法律法规进行处理。

4.海外监理公司，工程监理单位。监理职责落实不到位，合肥大道工程第一阶段施工时(2017 年 1 月 12 日分段竣工验收前),

①《安全生产法》第二十五条规定：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

②《安全生产法》第四十六条规定：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改……

③《安全生产法》第一百条规定：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款……

④《建设工程安全生产管理条例》第二十七条规定：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

⑤《建设工程安全生产管理条例》第三十四条规定： 施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。

其一直未发现安徽国能公司把劳务分包给郑文或后来成立的安徽力能公司，未认真审核郑文或安徽力能公司的相关资料。建议由阜阳市住房城乡建设委依据相关法律法规进行处理。

5.耿朋朋，合肥大道工程的业主代表（阜合园区规建局工作人员），存在一定安全生产隐患的条件下（本人请假未到施工现场也未指定人员到现场，未通知监理单位到现场，未要求施工单位做围挡、立警示标志等），为了配合拆迁工作，要求施工单位立即清表，对此起事故负有一定的责任。建议责令耿朋朋向阜合园区规建局做出深刻书面检查。

以上处理建议，对吕安保的处理由阜阳市公安局现代产业园区分局实施，处理结果抄送阜阳市安全生产监督管理局备案；对安徽国能公司、安徽力能公司和海外监理公司的行政处罚，由阜阳市住房城乡建设委协调实施，行政处罚决定文书抄送阜阳市安全生产监督管理局备案；对耿朋朋的处理，由阜合现代产业园区管委会督促落实，书面检查材料抄送阜阳市安全生产监督管理局备案。

五、防范和整改措施建议

（一）安徽国能公司应认真落实安全生产主体责任，建立健全本单位安全生产管理制度，优化管理机构，加强对分包单位的日常管理，签订专门的安全生产管理协议，约定各自的安全职责。及时对临时雇佣人员、劳务作业人员进行安全教育培训和技术交底。

（二）安徽力能公司应认真落实安全生产主体责任，建立健全本单位安全生产管理制度，对劳务作业人员的资质进行严格审查并进行安全教育培训和技术交底。

（三）海外监理公司应当严格落实对建设工程安全生产管理的工程监理责任，按照有关规定对施工单位重点安全管理事项严格进行检查、审查和监督，尤其是对机械操作人员资质资料的严格把关。并督促监理人员切实履行《建设工程安全生产管理条例》和《安徽省建设工程安全生产管理办法》中规定的监理安全生产责任，并依照有关法律、法规和工程建设强制性标准实施监理。

（四）阜合现代产业园区管委会要认真吸取此起事故的惨痛教训，将建设工程安全工作纳入重要议事日程，进一步加强组织领导，在推进工程建设的同时把安全生产工作放在重要地位，认真查找建设工程安全管理方面存在的薄弱环节和漏洞，解决政府监管方面存在的问题，确保辖区内建筑施工领域安全。

阜阳市人民政府阜阳合肥现代产业园区

“2018·8·16”事故调查组